

LEI COMPLEMENTAR Nº 130, DE 04 DE JULHO DE 2023

“Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 120, de 26 de abril de 2022 e dá outras providências.”

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 120, de 26 de abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 3º** (...)

II. apresentação de requerimento formal junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.”

Art. 2º O artigo 5º da Lei Complementar nº 120, de 26 de abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 5º** Sem prejuízo do atendimento ao disposto nos incisos I a VIII do artigo 4º desta Lei Complementar, e demais exigências, a aprovação de Projeto de Regularização pelo Município não importa o reconhecimento de regularidade do imóvel em face de eventuais restrições convencionais de loteamentos urbanos, adotadas em caráter privado pelos respectivos empreendedores, condôminos, associados ou proprietários.”

Art. 3º O inciso VII e alínea ‘a’ do art. 6º da Lei Complementar nº 120, de 26 de abril de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação:

“**Art. 6º** (...)

.....

VII. usos desconformes tolerados e direito de permanência, exceto para o uso residencial, para imóveis que atendam cumulativamente as seguintes condições:

- a) as atividades a serem regularizadas estejam funcionando comprovadamente há pelo menos, 3 (três) anos na data de 31 de dezembro de 2021;”

Art. 4º O artigo 6º da Lei Complementar nº 120, de 26 de abril de 2022, passa a vigorar acrescido do inciso VIII com a seguinte redação:

“VIII. uso desconforme residencial, quando tratar-se de zoneamentos onde é permitido apenas uso residencial unifamiliar ou multifamiliar em uma única edificação.”

Art. 5º O quadro constante do § 2º do art. 11 Lei Complementar nº 120, de 26 de abril de 2022, passa a vigorar acrescido da seguinte redação:

PARÂMETRO URBANÍSTICO INFRINGIDO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA
Taxa de Ocupação (TO)	m ²	10% do valor do metro quadrado construído, apurado para fins de cobrança do IPTU, para cada m ² , ou fração, excedido, multiplicado pelo número de pavimentos projetados sobre a área da infração.
Afastamento frontal, lateral e de fundos	m ²	10% do valor do metro quadrado construído, apurado para fins de cobrança do IPTU, para cada m ² , ou fração excedido, multiplicado pelo número de pavimentos projetados sobre a área da

		infração.
Coeficiente de Aproveitamento (CA)	m ²	10% do valor do metro quadrado apurado para fins de cobrança do IPTU para cada m ² excedido
Vagas de Estacionamento	Vaga	R\$ 2.000,00 por vaga faltante
Taxa de Permeabilidade	m ²	20% do valor do metro quadrado apurado para fins de cobrança do IPTU para cada m ² excedido
Altura na Divisa	m ²	10% do valor do metro quadrado apurado para fins de cobrança do IPTU para cada m ² de área do plano vertical excedente.
Alteração do uso permitido para o imóvel conforme zoneamento, nos termos do inciso VIII do artigo 6º.	Imóvel	R\$3.000,00

Art. 6º O quadro constante da alínea 'a' do art. 26 Lei Complementar nº 120, de 26 de abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

Uso	Área da unidade	Nº mínimo de vagas
Residencial unifamiliar	< ou = 250 m ²	1 vaga
	>250 m ²	2 vagas
Residencial multifamiliar	>50 m ² e ≤150 m ²	1 vaga por unidade
	> 150m ²	2 vagas por unidade

Não residencial	1. Para o uso não residencial a quantidade mínima de vagas será obtida pelo somatório das vagas destinadas a unidades autônomas para o logradouro público mais as vagas destinadas as demais unidades autônomas, da seguinte forma: 1.1. Uma vaga para cada 120 m² ou fração de área útil, calculada individualmente para cada unidade autônoma voltada para o logradouro público, acrescida de; 1.2. Uma vaga para cada 120 m² de área útil remanescente total, considerada a somatória das áreas das demais unidades autônomas.
----------------------------	--

Art. 7º O inciso IV do artigo 7º da Lei nº 1.438/2004, que “Dispõe sobre Normas de Uso e Ocupação do Solo no Município de Brumadinho”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“IV - Zona de Uso Preferencialmente Residencial 3 – ZUR 3: áreas a serem ocupadas com baixa densidade, parceladas com lote padrão de 360m², onde será permitido edificações com no máximo 2 pavimentos, uso residencial unifamiliar, uso residencial multifamiliar sob a forma de uma única, duas ou mais unidades residenciais, uso misto residencial, uso institucional relacionado à saúde, educação, recreação e lazer, atividades religiosas, associativas e comunitárias, uso comercial e de prestação de serviços de pequeno porte e pequena produção artesanal convivendo com o uso residencial.”

Art. 8º O inciso I dos artigos 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da Lei nº 1.438/2004, que “Dispõe sobre Normas de Uso e Ocupação do Solo no Município de Brumadinho”, passam a vigorar com a seguinte redação:

“I - Zona Urbana de Uso Preferencialmente Residencial 3 – ZUR 3: áreas parceladas e ocupadas ou em processo de ocupação, destinadas a ocupação de baixa densidade, com edificações de no máximo 2 pavimentos e lotes mínimos de 360m², podendo apresentar desmembramentos também em lotes mínimos de 360m², em terrenos com declividade inferior a 30%. Nesta zona será permitido o uso residencial unifamiliar, uso residencial multifamiliar em uma única, duas ou mais edificações, uso misto residencial, uso comercial, uso de serviços de pequeno porte e uso institucional.”

Art. 9º Fica revogado o parágrafo único do art. 303 da Lei Complementar nº 128/23.

Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Brumadinho, em 04 de julho de 2023.

Avimar de Melo Barcelos

Prefeito Municipal